

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 20/08//2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processo: TC-011278.989.25-6.

Representante: Thalita Cristina Barbosa Rocha.

Representada: Prefeitura Municipal de Severínia.

Responsável: Guilherme Augusto de Almeida Secchieri (Prefeito).

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 031/2025, Processo Licitatório nº 162/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Severínia, objetivando a contratação de empresa para serviços de monitoramento com sistema de vídeo e áudio em tempo real com reconhecimento facial, com fornecimento de equipamentos.

Valor Estimado: R\$ 1.502.000,00 (Um milhão, quinhentos e dois mil reais)

Procurador de Contas: Thiago Pinheiro Lima.

Advogados: Joao Henrique Ferrarese Lapolla (OAB/SP 474.137); Lucas Pavezzi Ferreira (OAB/SP 354.155); Matheus Pavezzi Ferreira (OAB/SP 456.160).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE VÍDEO E ÁUDIO EM TEMPO REAL COM RECONHECIMENTO FACIAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. AGLUTINAÇÃO DE SERVIÇOS SEM A POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO E DE SUBCONTRATAÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL EM PAPEL TIMBRADO. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1.1. Trata-se de representação de **THALITA CRISTINA BARBOSA ROCHA** em face do Pregão Eletrônico nº 031/2025, Processo Licitatório nº 162/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA**,

objetivando a contratação de empresa para serviços de monitoramento com sistema de vídeo e áudio em tempo real com reconhecimento facial, com fornecimento de equipamentos.

1.2. A Representante, em linhas gerais, critica os seguintes aspectos do ato convocatório:

a) Falta de justificativa para a vedação à participação de empresas reunidas em consórcio.

b) Exigência de apresentação da proposta comercial em papel timbrado.

c) Divergência entre a descrição do objeto preâmbulo do edital e no Termo de Referência.

d) Falta de previsão de visita técnica ou fornecimento de dados técnicos essenciais sobre os locais de instalação.

Assevera que a falta de informações inviabiliza a elaboração de proposta segura e executável.

e) Exigência de atestados de capacidade técnica sem fixação das parcelas de maior relevância.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Por decisão do Tribunal Pleno, em sessão de 25/06/2025, foi determinada a suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimento de contratação, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA**, para apresentação das alegações julgadas cabíveis sobre as impugnações da representação,

juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos, bem assim, esclarecimento quanto à a menção ao Anexo VI – Minuta da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, constante do instrumento convocatório, além da apresentação das manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração, no exercício do controle prévio de legalidade da contratação, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21, visando a demonstração da efetiva atuação da segunda linha de defesa do controle das contratações quanto ao exame específico das cláusulas editalícias e condições de contratação impugnadas.

1.5. Notificada, a Municipalidade apresentou justificativas e documentos por meio dos quais defende a conformidade do ato convocatório em relação aos pontos impugnados (evento 29).

1.6. O **Departamento de Instrução Processual Especializada (DIPE)** e o **Ministério Público de Contas** concluíram pela **procedência parcial** da representação (eventos 41 e 46).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO **SESSÃO: 20/08/2025**
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-011278.989.25-6

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **THALITA CRISTINA BARBOSA ROCHA** em face do Pregão Eletrônico nº 031/2025, Processo Licitatório nº 162/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA**, objetivando a contratação de empresa para serviços de monitoramento com sistema de vídeo e áudio em tempo real com reconhecimento facial, com fornecimento de equipamentos.

2.2. A instrução dos autos indica a necessidade de modificações no edital para o regular processamento do certame. Passo, assim, ao exame das insurgências amparado nos pareceres técnicos especializados, a fim de conferir à Prefeitura Municipal de Severínia posição objetiva sobre os pontos que demandam aprimoramento.

2.3. Início pelo questionamento à falta de justificativa para a vedação à participação de empresas reunidas em consórcio, que se mostra procedente.

A matéria não é nova no âmbito deste Tribunal, e embora haja empresas com capacidade para executar a totalidade do escopo licitado, a instrução demonstrou que o objeto possui clara possibilidade de separação em partes distintas, como aquisição de equipamentos de monitoramento, instalação e manutenção desses equipamentos, e que a participação de empresas reunidas em consórcio poderia aumentar o caráter competitivo da licitação, possibilitando a participação de interessados com especialidades complementares no atendimento do objeto em disputa.

Observo que a jurisprudência firmada nesta Corte é no sentido de que nestas situações, a Administração segregue os serviços de diferentes segmentos de mercado em lotes ou, caso opte por manter a configuração atual, possibilite a participação de empresas reunidas em consórcio e autorize a subcontratação, a exemplo do decidido nos autos TC-005409.989.25-8, TC-005509.989.25-7 e TC-008735.989.20-4.

Dessa forma, é necessário que Prefeitura de Severínia retifique o ato de convocação, segregando os serviços de diferentes segmentos de mercado em lotes ou, caso opte por manter a configuração atual, possibilite a participação de empresas reunidas em consórcio e autorize a subcontratação.

2.4. Em relação à insurgência referente à requisição de apresentação da proposta comercial em papel timbrado, também se mostra procedente.

Conforme destacado pelo Ministério Público de Contas em sua manifestação, a possibilidade de eliminação de licitante pela ausência de tal formalidade, prejudica o caráter competitivo da disputa, sendo o formalismo excessivo, agravado pelo processamento do Pregão na forma eletrônica.

Dessa forma, também neste aspecto o instrumento convocatório demanda revisão, devendo a exigência ser excluída.

2.5. Quanto à divergência entre a descrição do objeto preâmbulo do edital e no Termo de Referência, a crítica é procedente.

De se observar que a descrição encontrada no preâmbulo do edital e em sua cláusula 1.1, difere da descrição informada no item 1.1 do Termo de Referência, destacando a contratação de empresa para serviço de monitoramento. Todavia, conforme anotado pela instrução, a maior parte do valor estimado da licitação refere-se à aquisição de equipamentos, representando mais de 76% do valor estimado. Neste sentido, a divergência

apontada causa prejuízo à clareza do objeto licitado, que pode induzir a erro algum potencial licitante.

Assim, a Administração deve compatibilizar as informações referentes à descrição do objeto no edital e seus anexos.

2.6. No que se refere à exigência de atestados de capacidade técnica sem fixação das parcelas de maior relevância, há constatação do Ministério Público de Contas de que “o edital não fixou quais seriam as parcelas de maior relevância do objeto licitado, tampouco informou os valores unitários que o compõem, para que seja possível determinar quais itens teriam valores superiores a 4% do total estimado da contratação, conforme previsão legal”, sendo, portanto, o questionamento procedente.

Neste sentido, diante da procedência da crítica, a Administração deve retificar o item questionado, fixando com clareza as parcelas eleitas como de maior relevância, para fins de qualificação técnica, nos termos do § 1º, do art. 67¹, da Lei nº 14.133/21.

2.7. Demanda retificação, ainda, menção à “Minuta da Ata de Registro de Preços”, como Anexo VI, no item 22 do edital, que se trata na realidade de “Planilha Básica de Preços Médios Cotados”, questionamento constante da Cautelar de suspensão do certame.

No mesmo sentido, considero oportuna a proposta de recomendação do Departamento de Instrução Processual Especializada (DIPE) para que os Anexos IV e V mencionados no item 22 do Edital sejam retificados para guardar correlação com os documentos colacionados pela Administração em suas razões de defesa.

¹ Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:
(...)

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

2.8. Quanto à alegada falta de previsão de visita técnica ou fornecimento de dados técnicos essenciais sobre os locais de instalação, os questionamentos são improcedentes, haja vista constatação do Departamento de Instrução Processual Especializada (DIPE) e do Ministério Público de Contas, de que não ocorreram solicitações referentes a maiores esclarecimentos técnicos acerca do objeto ou pedidos para visitas técnicas, que não estão vedadas no ato de convocação.

De se observar, ainda, que a exigência de visita técnica é facultativa à Administração, nos termos do §2º, do art. 63, da Lei nº 14.133/21².

2.9. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado do Departamento de Instrução Processual Especializada (DIPE) e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA** da representação e determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA** que, caso prossiga com o certame, que retifique o edital de modo a: **1)** segregar os serviços de diferentes segmentos de mercado em lotes ou, caso opte por manter a configuração atual, possibilite a participação de empresas reunidas em consórcio e autorize a subcontratação; **2)** excluir a exigência de apresentação da proposta comercial em papel timbrado; **3)** compatibilizar as informações referentes à descrição do objeto no edital e seus anexos; **4)** fixar, com clareza, as parcelas de maior relevância para fins de qualificação técnica; **5)** Retificar o item 22 do edital em relação ao Anexo VI.

Recomendo, ainda, que a Administração retifique o item 22 do instrumento convocatório, em relação aos Anexos IV e V, informados como “Custo pela utilização do sistema” (Anexo IV) e “Declaração Unificada” (Anexo

² Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições:
(...)

§ 2º Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

V), quando se trata de Declaração Unificada (Anexo IV) e Minuta de Contrato (Anexo V), conforme documentos juntados pela Administração da Municipalidade (evento 29).

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro

